МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 11 дугаар сарын 09 № 05/26 Улаанбаатар хот

ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Д.МӨНХБААТАР ТАНАА

Төв аймгийн зарим сумдын Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг ургац хураалтын ажилд дайчилж байгаа тухай мэдээлэл Комисст ирсний дагуу Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон тус аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газраас тайлбар, тодруулга гаргуулан авч, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг судалж үзэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Төв аймгийн Засаг даргын 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01/1580 дугаар "Ажлын чиглэл өгөх тухай" албан бичгээр Борнуур, Цээл, Жаргалант, Батсүмбэр, Баянчандмань, Угтаалцайдам, Сүмбэр сумдын Засаг дарга нарт "газар тариалангийн бүс нутгийн онцлог, цаг агаарын нөхцөл байдлыг харгалзан үзээд, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас өгсөн чиглэлийн дагуу Борнуур, Цээл, Жаргалант, Батсүмбэр, Баянчандмань, Угтаалцайдам, Сүмбэр сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-12 дугаар ангийн суралцагчдыг 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийг хүртэл ургац хураалтын ажилд ажиллуулах" талаар чиглэл өгчээ.

2. Тус чиглэлийн хүрээнд ургац хураах ажилд Борнуур сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-12 дугаар ангийн 130 сурагч, Жаргалант сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-12 дугаар ангийн 498 сурагч, Цээл сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-11 дүгээр ангийн 101 сурагч, Угтаалцайдам сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-12 дугаар ангийн 94 сурагч, Сүмбэр сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 7-12 дугаар ангийн 84 сурагч, Батсүмбэр сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-12 дугаар ангийн 135 сурагч, Баянчандмань сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-12 дугаар ангийн 160 сурагч, нийт 6-12 дугаар ангийн 1072 сурагчийг ажиллуулсан байна.

3. Ургац хураалтын ажилд оролцсон Борнуур, Цээл, Жаргалант, Баянчандмань, Угтаалцайдам, Сүмбэр сумын Ерөнхий боловсролын сургууль нь эцэг эх, асран хамгаалагч болон хүүхдүүдээс зөвшөөрөл авч, гэрээ байгуулан ажиллуулсан байна. Харин Батсүмбэр сумын Ерөнхий боловсролын сургууль нь эцэг эх, асран хамгаалагчтай гэрээ байгуулаагүй, анги бүрийн цахим захидлаар /фэйсбүүк чат/ зөвшөөрсөн эсэх саналыг авч ажиллуулсан байна.

4. Төв аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын Комисст ирүүлсэн мэдээллээр ургац хураах ажилд оролцсон сурагчдад Борнуур сум өдрийн 60.000 төгрөг, Цээл сум нэг шуудайг 2500 төгрөг, Жаргалант сум нэг шуудайг 2500 төгрөг, Батсүмбэр сум хагас өдөр ажилласан бол 25.000 төгрөг, бүтэн өдөр ажилласан бол 50.000 төгрөг, Баянчандмань сум өдрийн 40.000-50.000 төгрөг, Угтаалцайдам сум өдрийн 50.000 төгрөгөөр тооцож ажлын хөлс өгсөн байна.

15008

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь заалтад "Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн жил нь 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дараа оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл үргэлжилнэ", мөн зүйлийн 5.3 дахь хэсэгт "Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагч хичээлийн жилийн хугацаанд 170-185 хоног хичээллэнэ", мөн зүйлийн 5.4 дэх хэсэгт "Ерөнхий боловсролын сургуулийн долоо хоногт хичээллэх цагийн тоо, ээлжит хичээлийн үргэлжлэх болон суралцагчийн амралтын хугацааг боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно", мөн зүйлийн 5.5 дахь хэсэгт "Орон нутгийн байгаль, цаг уур, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлогтой холбогдуулан цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн жилийн эхлэх, үргэлжлэх, дуусах хугацааг аймаг, нийслэлийн Засаг даргын саналыг харгалзан боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн үед нь өөрчилж болно", мөн зүйлийн 5.8 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 5.5, 5.7-д зааснаас бусад тохиолдолд хичээлийн жилийн эхлэх, үргэлжлэх, дуусах болон ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн амралтын хугацааг өөрчлөх, цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоохыг хориглоно" гэж тус тус заасан.

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/388 дугаар тушаалаар хичээлийн жилийн бүтцийг 4 улиралтай байхаар шинэчлэн батлсан байх бөгөөд ерөнхий боловсролын 1-12 дугаар ангийн сурагчдын нэгдүгээр улирлын хичээл сургалтын үйл ажиллагаа нь 10 долоо хоног буюу 2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2023 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд тасралтгүй явагдаж 2023 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд амрахаар хичээлийн жилийн бүтэц батлагджээ.

Энэхүү хугацаанд сурагчдыг Засаг даргын албан бичгээр ургац хураалтын ажилд дайчилсан нь тэдний сурч боловсрох эрхийг зөрчсөн байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4-т "... Хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 8 дугаар зүйлийн 2-ийн а-д "Хэнийг ч албадан хөдөлмөрлүүлэх буюу заавал ажил тулгаж болохгүй, Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр конвенцын 2 дугаар зүйлийн 1-д "Энэхүү конвенцын зорилгоор "албадан буюу заавал хийлгэх хөдөлмөр гэж ямар нэг шийтгэл хүлээлгэхээр айлган сүрдүүлж аливаа этгээдээр гүйцэтгүүлэх, чингэхдээ уг этгээд нь өөрөө сайн дураар гүйцэтгэхийг санал болгоогүй бүх ажил буюу үйлчилгээг хэлнэ" гэж тус тус заажээ.

Түүнчлэн Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 138 дугаар конвенцод зааснаар хөдөлмөр эрхлүүлэх насны доод хязгаарыг 15 насаар тогтоосон бөгөөд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 142 дугаар зүйлийн 142.1 дэх хэсэгт "15 насанд хүрээгүй хүнээр энэ хуулийн 142.3, 142.5-д зааснаас бусад тохиолдолд хөдөлмөр эрхлүүлэхийг хориглоно", мөн зүйлийн 142.3. дахь хэсэгт "Хүүхдийн эрүүл мэнд, өсөлт хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, сурч боловсроход саад учруулахгүй нөхцөлд 13-15 насны хүнийг хууль ёсны төлөөлөгч /эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч/-ийн зөвшөөрөлтэйгээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд хөнгөн ажил эрхлүүлж болно", мөн зүйлийн 142.5 дахь хэсэгт "15 нас хүрээгүй хүнийг урлаг, спортын үзүүлбэр, зар сурталчилгаанд оролцуулахаар хууль ёсны төлөөлөгч /эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч/-ийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөл, ажиллах цаг, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг үндэслэн хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч тухай бүр зөвшөөрөл олгосон бол хөдөлмөр эрхлүүлж болно", мөн зүйлийн 142.6 дахь хэсэгт "Ажил олгогч 18 насанд хүрээгүй хүнээр хөдөлмөр эрхлүүлэх бол хүүхдийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, гүйцэтгэх ажил, ажиллах хугацаа, хөдөлмөрийн нөхцөл зэргийн талаар бүртгэл хөтөлж, хөдөлмөрийн болон хөдөлмөрийн хяналтын асуудал хариуцсан тухайн шатны төрийн байгууллагад хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа үүссэнээс хойш ажлын 10 өдрийн дотор мэдэгдэнэ" гэж тус тус хуульчилсан.

Дээрх ургац хурааалтын ажилд сурагчдыг ажиллуулж буй талаар Төв аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт мэдэгдээгүй, Жаргалант, Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 6, 7 дугаар ангийн сурагчид буюу 12-14 настай хүүхдүүдийг ажиллуулахдаа хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчаас зөвшөөрөл аваагүй нь Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээг зөрчсөн байна.

Дээрх баримт, мэдээллээс дүгнэхэд Төв аймгийн Засаг даргын 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01/1580 дугаар албан бичиг нь олон улсын болон дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хүний эрхийн суурь зарчимд нийцэхгүй байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт зааснаар аймгийн Засаг дарга нь хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцооны чухал бүрэлдэхүүн болохын хувьд Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрхийг хүндэтгэж, хамгаалж ажиллах, хүний эрхийг зөрчихгүй байх үүрэгтэй.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт зааснаар Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Сурагчдын сурч боловсрох эрх зөрчигдөж болзошгүй аливаа үйл ажиллагааг таслан зогсоох, сургалтын үйл ажиллагааг үндэслэлгүйгээр тасалдуулахгүй байх;
2. Хүүхэд хамгааллын тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж, хүүхдэд чиглэсэн аливаа шийдвэр гаргахдаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, холбогдох Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргах;
3. Орон нутгийн төрийн албаны удирдах, гүйцэтгэх албан хаагчдын хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх талаарх сургалтыг үе шаттай, үр дүнтэй зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Боловсролын ерөнхий газрын дарга Т.Ням-Очирт.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД